花都区花城街“10•2”机械伤害一般事故调查报告

2020年10月2日23时49分左右，位于花城街三东工业园的广州市双雄化纤有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的规定，经区政府批准成立了由市公安局花都区分局、区人力资源社会保障局、区总工会、区应急管理局、花城街道办事处等多个部门和单位派员组成的事故调查组，负责该起事故的调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、综合分析,查明了事故发生的经过和原因,认定了事故的性质和责任,提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议,针对事故原因及暴露出来的突出问题,提出了事故防范措施和建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生经过和应急处置情况

(一)事故发生的经过

2020年10月2日23时49分左右，雷某济、曹某、姚某香和肖某福(死者)4名打包工把塑料袋的四个角套到打包机压缩箱后,姚某香走开去捡地上的化纤棉絮，当捡起化纤棉絮抬起头的时候看到肖某福上半身还趴在打包机作业台上，此时打包机的压缩箱已经开始往下压了，姚某香赶紧叫肖某福快点走开，并马上走过去伸手想推开肖某福，但肖某福已经被压缩箱压住了推不动，姚某香的左手也被卡住拉不出来。于是大声喊救人，其他打包工听到后马上去找打包机开关，但他们都不知道开关在哪里，约2分钟后班长黄某叫曹某爬上打包机后面楼梯把保险拉下来，才把打包机的压缩箱升了上去，姚某香把手抽出来后跑到打包

机前面想把肖某福扶起来，由于力气不够，肖某福也没意识，就直接滑倒在打包机旁的地上，约两三分钟后肖某福才恢复意识，并一边呻吟一边喊疼，随后工人们把肖某福抬上厂里的汽车送往花都区人民医院抢救，姚某香也随车一起去了医院。凌晨3时30分左右，医生宣布肖某福经抢救无效死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，市公安局花都区分局、区应急管理局、区卫生健康局等部门和花城街道办事处以及涉事的广州市双雄化纤有限公司相关人员迅速展开现场应急救援处置工作，并组织力量对事故现场进行了保护，防止次生事故的发生。花都区人民医院对伤者进行了抢救。同时，花城街道办事处和涉事的广州市双雄化纤有限公司相关人员迅速组织力量做好善后处置和家属的安抚接待工作，妥善安排相关事宜；区应急和公安部门对现场进行警戒并对相关人员进行了调查取证。

经调查认为，区各职能部门和花城街道办事处应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生。

（三）事故死者基本信息和善后处理情况

1、事故死者基本信息

事故死者：肖某福，男，63岁，生前是广州市双雄化纤有限公司的试用期员工（在广州市双雄化纤有限公司工作了20天左右）。经花都区人民医院鉴定肖某福的死亡原因为创伤性休克、胸腹部挤压伤、消化道破裂。

2、事故善后处理情况

事故发生后，广州市双雄化纤有限公司法定代表人吴某雄与肖某福家属积极协调善后事宜。经了解，双方已达成赔偿协议和谅解。

二、事故调查情况

（一）事故现场勘验情况

办案人员于2020年10月3日16时10分对事故现场进行了勘验，具体情况如下:

事故现场位于广州市花都区花城街三东工业园内的广州市双雄化纤有限公司打包机作业场所。事故现场有1台液压式打包机，该打包机设有中间转轴，南、北2个充装压缩打包装置连接转轴并可绕转轴旋转。打包机南边立柱上朝东西面各设有1个黄色的按钮，朝东面离地面约3米高处贴有该机器的铭牌，铭牌显示的内容较模糊，不能辨认，立柱朝南面设有1个控制箱，控制箱南面表面设有26个“液压开”等各项功能按钮，1个“紧停”功能旋钮，西面表面设有1个“主压上升”功能按钮，箱顶装有1个警报灯。现场未发现该打包机机身设置有出厂铭牌。打包机作业场所未设置安全操作规程，未设置“当心机械伤害”安全警示标志。

（二）事故相关单位基本情况

广州市双雄化纤有限公司成立于2003年6月，主要是化学纤维制造业加工,属于有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人为吴某雄（男，43岁）。

（三）事故相关人员基本情况

1、吴某雄，男，43岁，广州市双雄化纤有限公司法定代表人。

2、黄某，男，48岁，广州市双雄化纤有限公司的班长，与广州市双雄化纤有限公司签订了劳动合同(在广州市双雄化纤有限公司工作了5年）。

3、雷某济，男，60岁，广州市双雄化纤有限公司的打包工，与广州市双雄化纤有限公司签订了劳动合同（在广州市双雄化纤有限公司工作了5年）。

4、曹某，男，53岁，广州市双雄化纤有限公司的打包工，与广州市双雄化纤有限公司签订了劳动合同（在广州市双雄化纤有限公司工作了5个月）。

5、肖某福(死者)，男，63岁，生前是广州市双雄化纤有限公司的试用期员工(在广州市双雄化纤有限公司工作了20天左右)，没有与广州市双雄化纤有限公司签订劳动合同。

6、姚某香，女，62岁，广州市双雄化纤有限公司的试用期员工(在广州市双雄化纤有限公司工作了2天)，没有与广州市双雄化纤有限公司签订劳动合同。

（四）其它调查情况

1、广州市双雄化纤有限公司未对新员工进行上岗前的安全生产教育和培训，也没有告知他们打包机的操作规程、危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2、姚某香是2020年10月1日才到广州市双雄化纤有限公司挂丝岗位上班。10月2日，因打包岗位的李某社请假，班长黄某临时安排她去顶李某社的班，顶班前她从未进行过打包工的实操培训，因与打包工肖某福是朋友，所以安排她一边向肖某福学习一边做打包工作，肖某福也乐意去帮助她。

3、打包机作业场所未设置安全操作规程，未设置“当心机械伤害”安全警示标志。

4、吴某雄作为广州市双雄化纤有限公司法定代表人，未认真履行安全生产职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训。

5、安全生产主体责任落实不到位，未能提供法人代表吴某雄参加安全生产主要负责人培训的相关资料，安全管理人员履行职责不到位（王某弟2018年后没有按规定参加培训、王某涛于2020年1月已辞职）。

6、安全生产隐患排查工作落实不到位，没有及时消除存在的安全隐患。

三、事故发生原因及性质

（一）直接原因

经调查，肖某福（死者）安全意识淡薄，违反操作规程冒险作业，是造成此次机械伤害事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、广州市双雄化纤有限公司未对新员工进行上岗前的安全生产教育和培训，也没有告知他们打包机的操作规程、危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2、打包机作业场所未设置安全操作规程，未设置“当心机械伤害”安全警示标志。

3、吴某雄作为广州市双雄化纤有限公司法定代表人，未认真履行安全生产职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训。

4、安全生产主体责任落实不到位，未能提供法人代表吴乾雄参加安全生产主要负责人培训的相关资料，安全管理人员履行职责不到位（王某弟2018年后没有按规定参加培训、王某涛于2020年1月已辞职）。

5、安全生产隐患排查工作落实不到位，没有及时消除存在的安全隐患。**（三）事故性质**

综上所述，花都区花城街“10.2”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及对相关单位和个人的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位和人员。

1、广州市双雄化纤有限公司未对新员工进行上岗前的安全生产教育和培训，也没有告知他们打包机的操作规程、危险因素、防范措施以及事故应急措施；打包机作业场所未设置安全操作规程，未设置“当心机械伤害”安全警示标志；安全生产主体责任落实不到位，未能提供法人代表吴某雄参加安全生产主要负责人培训的相关资料，安全管理人员履行职责不到位（王某弟2018年后没有按规定参加培训、王某涛于2020年1月已辞职）；安全生产隐患排查工作落实不到位，没有及时消除存在的安全隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[①]、第二十五条第一款[②]、第三十二条[③]、第三十八条第一款[④]、第四十一条[⑤]的规定，导致生产安全事故发生，对本起事故负有主要责任。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

③《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

④《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项[⑥]规定，建议由花都区应急管理局对广州市双雄化纤有限公司依法作出处理。

2、吴某雄作为广州市双雄化纤有限公司法定代表人，未认真履行安全生产职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;未对新员工进行上岗前的安全生产教育和培训，也没有告知他们打包机的操作规程、危险因素、防范措施以及事故应急措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第(三)、(五)项[⑦]，对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第(一)项[⑧]的规定，建议由花都区应急管理局对吴乾雄依法作出处理。

（二）免于追责人员。

肖某福(死者)安全意识淡薄，违反操作规程冒险作业，导致发生产安全事故，对本起事故负有直接责任。鉴于肖启福在事故中已死亡，建议免于追究其责任。

五、事故防范和整改措施

为了认真吸取本次事故的教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，进一步加强生产安全管理，落实安全防范措施，预防类似事故的发生，确保安全生产，特制定如下整改措施:

---

⑥《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款;

⑦ 《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;

（一）广州市双雄化纤有限公司要深刻反思和吸取本次事故教训，严格落实安全生产主体责任，加大安全管理和隐患排查力度，主要负责人要认真履行安全生产管理职责，了解和掌握本单位安全生产管理状况，督促和检查本单位的安全生产工作，定期召开安全生产工作会议，及时消除生产安全事故隐患。

（二）各镇（街）要深刻吸取“10.2”事故教训，进一步强化责任意识，加大巡查监督管理力度，敦促属地企业落实安全生产主体责任，履行自身的管理职责，加强对辖区内各类生产经营场所安全状况进行检查，对排查出来的隐患，要采取果断措施予以整治。

花都区花城街“10•2”机械伤害一般事故调查组

（广州市花都区应急管理局代章）

2020年12月11日